

OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov

ke sp. zn. 2 T 104/2010

SOUČASNĚ PŘÍMO:**OKRESNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PROSTĚJOVĚ**

ke sp. zn. 1 ZT 11/2010 (č. j. 1 ZT 11/2010-752 ze dne 7. 7. 2026)

V Ospělově dne 7. září 2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÁ ŽÁDOST O PROCESNÍ POUČENÍ A VYSVĚTLENÍ

rozsahu veřejných zasedání vedených pod sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

NALÉHAVÁ PROCESNÍ OTÁZKA: Soud mi ve vztahu k návrhu na obnovu doručil dvě předvolání k veřejnému zasedání pod dvěma odlišnými spisovými značkami a na dva různé dny. Abych se mohl řádně připravit, potřebuji předem přesně vědět, která původní trestní věc a která rozhodnutí budou v každém z těchto veřejných zasedání projednávána.

Dne 18. 8. 2026 mi soud pod sp. zn. 15 Nt 3104/2026 doručil předvolání k veřejnému zasedání na 12. 10. 2026 v 09:00 hodin, jednací síň č. 17, ve věci návrhu dříve obviněného na povolení obnovy řízení. Totéž sdělení zároveň výslovně uvádí, že trestní řízení sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 byla ukončena v různém stadiu a z procesního hlediska je nelze spojit ke společnému řízení.

Dne 25. 8. 2026 mi soud pod odlišnou sp. zn. 15 Nt 3106/2026 doručil další předvolání k veřejnému zasedání na 13. 10. 2026 v 09:00 hodin v jednací síni č. 18 a je označeno jako veřejné zasedání o návrhu dříve obviněného na povolení obnovy řízení.

1.	Které původní trestní řízení a které konkrétní rozhodnutí jsou předmětem veřejného zasedání dne 12. 10. 2026 vedeného pod sp. zn. 15 Nt 3104/2026?
2.	Které původní trestní řízení a které konkrétní rozhodnutí jsou předmětem veřejného zasedání dne 13. 10. 2026 vedeného pod sp. zn. 15 Nt 3106/2026?
3.	Je správné mé předběžné porozumění, že jedna z těchto věcí představuje obnovu ve věci 2 T 104/2010 a druhá samostatně obnovu ve věci 2 T 65/2011, případně navazující rozhodnutí? Pokud nikoli, žádám o přesné označení obou větví.
4.	Byl společný návrh na povolení obnovy ze dne 12. 7. 2026 soudem procesně rozdělen do samostatných věcí 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026? Pokud ano, žádám sdělit, jaký přesný rozsah společného návrhu byl přiřazen ke každé z nich.
5.	Mají být důkazní doplnění dosud podávaná výslovně ke sp. zn. 2 T 104/2010 považována za součást obou řízení o obnově, nebo je mám před veřejnými zasedáními samostatně označit a znovu doložit také do druhé větve?
6.	Žádám o toto procesní vysvětlení s dostatečným předstihem před veřejnými zasedáními, protože bez přesného vymezení předmětu obou řízení se nemohu řádně připravit na dokazování ani určit, které důkazy a procesní návrhy se vztahují ke kterému dni.
ŽADATEL/NAVRHOVATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ID DS: r8u3nhx
NAVAZUJE NA	společný návrh na povolení obnovy ze dne 12. 7. 2026; naléhavé procesní a důkazní doplnění 2 T 104/2010 ze dne 13. 8. 2026; mimořádně naléhavý dodatek ze dne 22. 8. 2026
NOVÉ SKUTEČNOSTI	dohled VSZ Olomouc od 24. 8. 2026; vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026; přezkum KSZ Ostrava a doplnění dohledu VSZ Olomouc ze dne 3. 9. 2026

SOUČASNĚ DALŠÍ MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ VE VĚCI 2 T 104/2010

současně důkazní doplnění věci OSZ Prostějov 1 ZT 11/2010 a přezkumu KSZ Brno 1 KZT 475/2026

JÁDRO PODÁNÍ

Jde o to, zda stát směl odvozovat trestnost, zabránění majetku a další závažné zásahy od laboratorního čísla, když dodnes sám nedokložil jednotný, předem existující a zpětně přezkoumatelný postup, podle něhož bylo číslo získáno. Pokud se při plynové chromatografii tepelně přeměňuje THCA na Δ^9 -THC, analytický proces mění chemické složení analyzované části vzorku. Ve věci 2 T 104/2010 proto musí být vypořádáno, zda historické znalecké výstupy transparentně odlišovaly původní Δ^9 -THC od hodnoty vzniklé po dekarboxylaci a zda vůbec měřily právně rozhodnou veličinu. Stejně tak

I. Účel tohoto doplnění - co je nové a proč dané důkazy nelze odsunout

Po naléhavé žádosti o procesní vysvětlení uvedené v úvodu tohoto podání navrhovatel v plném rozsahu pokračuje v důkazním doplnění věci 2 T 104/2010. Navrhovatel neopakuje argumentaci již předloženou Okresnímu soudu v Prostějově dne 22. 8. 2026 ve věci sp. zn. 2 T 104/2010. Tehdy byly soudu a současně OSZ v Prostějově předloženy zejména nové policejní listiny ze dne 20. 8. 2026, konkrétně sdělení Kriminalistického ústavu č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM a listiny KŘP Moravskoslezského kraje č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR. **Ty zásadně zpochybnily předpoklad, že znalecké pracoviště OKTE Frýdek-Místek používalo v rozhodném historickém období jednotný, doložený a závazně přejímaný metodický standard pro stanovení obsahu THC v konopí.**

Po 22. 8. 2026 však nastaly další skutečnosti. Nové policejní důkazy byly vtěleny do přezkumných větví KSZ v Brně a KSZ v Ostravě, byl vyvolán dohled VSZ v Olomouci a dne 3. 9. 2026 OSZ ve Frýdku-Místku vydalo vyrozumění č. j. 1 ZN 7061/2026-79. **Toto vyrozumění samotný obsah nových policejních listin věcně nevyvrátilo; odkázalo zejména na možnost napadat znalecké posudky v trestních řízeních. Právě tím se význam nových listin pro nyní probíhající řízení o obnově ve věci 2 T 104/2010 dále zvýrazňuje.**

II. Procesní význam pro OSZ Prostějov: sdělení ze dne 7. 7. 2026 předcházelo rozhodujícím novým důkazům

Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 7. 7. 2026 ve věci sp. zn. 1 ZT 11/2010, č. j. 1 ZT 11/2010-752, sdělilo, že trestní řád mu neukládá povinnost vyjadřovat se k návrhům na povolení obnovy řízení a že na další návrhy či podněty jako bylo sdělení podmínek pro pěstební rok 2026 nebude nadále reagovat. Toto sdělení je předmětem přezkumu KSZ v Brně pod sp. zn. 1 KZT 475/2026.

Nynější podání však není pouhým opakováním žádostí, které OSZ posuzovalo do 7. 7. 2026. Rozhodující úřední listiny Policie ČR byly vydány až dne 20. 8. 2026 a další navazující procesní skutečnosti vznikly dne 24. 8. a 3. 9. 2026. OSZ proto nemůže nové důkazy mechanicky podřadit pod předchozí obecné sdělení, že na další podání nebude reagovat; jejich obsah v době vydání č. j. 1 ZT 11/2010-752 objektivně neznalo.

ROZHODUJÍCÍ ČASOVÝ ROZDÍL

Námítka mohla být historická. Důkaz, který ji v roce 2026 nově objektivizuje, historický není. Nelze po navrhovateli požadovat, aby v letech 2010-2019 předložil listiny, které Policie ČR vytvořila nebo zpřístupnila teprve v roce 2026. Právě proto musí být nové policejní listiny posouzeny jako nové důkazní skutečnosti ve smyslu § 278 odst. 1 trestního řádu a současně jako nové podklady přezkumu postupu OSZ v Prostějově.

III. Co přesně v dokumentech policie znamená SOP - a proč nejde o formalitu

Zkratka SOP znamená „standardní operační postup“ (angl. Standard Operating Procedure). Jde o písemný, předem stanovený pracovní předpis laboratoře, který určuje, jak má být konkrétní zkouška skutečně provedena tak, aby byl výsledek opakovatelný, kontrolovatelný a zpětně přezkoumatelný.

U stanovení THC v konopí má takový postup typicky vymezovat zejména:

- jak je odebrán reprezentativní vzorek a kolik rostlin nebo částí rostlin jej tvoří;
- která část rostliny je analyzována a jak je materiál připraven, sušen a homogenizován;
- jaká analytická metoda a přístrojové podmínky jsou použity;
- zda se stanovuje původní $\Delta 9$ -THC, THCA, nebo veličina označovaná jako „total THC“;
- jak se případná dekarboxylace THCA na $\Delta 9$ -THC promítá do výsledku;
- jaké výpočty, kalibrace, kontrolní vzorky a pravidla kvality jsou použity;
- jaká je nejistota měření a jak je zohledněna při interpretaci výsledku vůči právní hranici.

SOP tedy není byrokratická příloha k posudku. Je to dokumentovaná odpověď na otázku, podle jakého konkrétního algoritmu laboratoř vytvořila číslo, z něhož se následně v trestním řízení vyvozovaly právní následky.

Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že **jednotlivá OKTE si SOP vytvářejí sama** a že nejistota metody je vyčíslena v SOP. KŘP Moravskoslezského kraje však dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, **na základě vyjádření OKTE Frýdek-Místek uvedlo, že toto pracoviště v období 2009-2019 v rozsahu akreditace SOP pro stanovení obsahu THC v konopí nemělo, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani k THC/THCA a nedisponuje validačními protokoly.** Současně č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR obsahuje další údaje k historickému vzorkování a metodickým podkladům.

IV. Podstata věci: když se pravidla měření nedají doložit, následky nenese laboratoř - nese je obviněný

Pro člověka, o jehož vině, majetku a osobní svobodě se rozhoduje, je nepřijatelné, aby rozhodující laboratorní hodnota vznikala podle postupu, který nelze po letech přesně věcně rekonstruovat. Jestliže různé laboratoře nebo různí pracovníci mohou odlišně zvolit rostliny, část rostliny, způsob homogenizace, teplotní režim, analytickou metodu nebo způsob přepočtu THC/THCA, mohou ze srovnatelného biologického materiálu vzniknout zcela odlišná čísla.

Takové číslo ale v trestním spise není neutrální laboratorní údaj. Je použito pro závěr znalce, že byla překročena zákonná hranice, a následně pro soudní závěry o trestnosti, majetkových následcích a dalších zásazích veřejné moci.

NEJDE O DETAIL METODIKY

Jestliže stát nedokáže zpětně doložit, podle jakého konkrétního, předem určeného a validovaného postupu vzniklo číslo rozhodné pro trestnost, nejde o kosmetickou vadu znaleckého dokazování. Jde o problém samotné přezkoumatelnosti skutkového základu trestního rozhodnutí.

V. Dekarboxylace THCA → $\Delta 9$ -THC: analytický proces nesmí být zaměněn za původní stav zajištěného materiálu

THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová) a $\Delta 9$ -THC nejsou totožné chemické látky. Při zahřátí se THCA dekarboxyluje a přeměňuje na $\Delta 9$ -THC. Plynová chromatografie ve spojení s plameno-ionizační detekcí (GC-FID) používá vysoké teploty a může tuto přeměnu vyvolat během analytického procesu.

To neznamená, že GC-FID je sama o sobě nepřipustná analytická metoda. Znamená to však, že znalecký výstup musí transparentně uvést, jakou veličinu ve skutečnosti stanovuje a jaký vztah má výsledek k chemickému stavu materiálu před analýzou. Jestliže bylo ve vzorku před analýzou určité množství původního $\Delta 9$ -THC a určité množství THCA a teprve během zahřátí se část THCA změnila na další $\Delta 9$ -THC, hodnota po této přeměně nemůže být bez dalšího vydávána za množství $\Delta 9$ -THC, které bylo v nezměněném materiálu přítomno před analýzou.

Pokud soud tyto důkazy považuje za nepřesvědčivé, musí vysvětlit proč. Nemůže je obejít bez vypořádání toho, zda původní znalecké závěry popisovaly původní obsah $\Delta 9$ -THC, nebo hodnotu vytvořenou či přepočtenou po dekarboxylaci.

PŘESNÁ DŮKAZNÍ OTÁZKA

Co konkrétně bylo v historických expertizách použitých ve věci 2 T 104/2010 měřeno a co bylo následně soudu prezentováno jako „obsah THC“? Původní $\Delta 9$ -THC v zajištěném materiálu, nebo souhrnná/potenciální hodnota zahrnující THCA přeměněné během analytického procesu? Bez této odpovědi nelze spolehlivě posoudit, zda laboratorní číslo odpovídalo právně rozhodné veličině.

VI. Nevyrovnání se znaleckými posudky a odbornými podklady není dovoleno nahradit mlčením

Návrh na obnovu a navazující doplnění označily konkrétní znalecké, odborné a úřední podklady: historické znalecké výstupy OKTE, revizní znalecké podklady, dánské materiály, odborné studie k dekarboxylaci a GC/HPLC, policejní informace o SOP, homogenizaci, THC/THCA, validaci a nejistotě měření. Jestliže právě znalecké závěry tvořily nebo podporovaly skutkový základ rozhodnutí ve věci 2 T 104/2010, nelze jejich metodický základ prohlásit za vedlejší.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 177/04 vymezil tzv. opomenuté důkazy mimo jiné jako situaci, kdy relevantní důkaz není v odůvodnění meritorního rozhodnutí zohledněn nebo je důkazní návrh odmítnut bez věcně adekvátního odůvodnění. Tento princip nelze obejít označením podstatné znalecké otázky za historicky uzavřenou, pokud nyní existují nové úřední důkazy zpochybňující její tehdejší skutkovou premisu.

VII. Judikatura Ústavního soudu: v obnově se nový důkaz nesmí předem „odsoudit“

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2517/08 vyžaduje, aby soud v řízení o povolení obnovy přistupoval k novému důkazu otevřeně a zkoumal jeho potenciální schopnost změnit původní rozhodnutí. V této fázi není úkolem soudu definitivně rozhodnout, že nový důkaz původní závěr vyvrátil; rozhodující je, zda jej může zpochybnit natolik, že v obnoveném řízení může vzniknout jiné rozhodnutí.

Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 50/20 a judikatura navazující na I. ÚS 2517/08 a III. ÚS 905/17 potvrzují význam nových znaleckých poznatků a nových vědeckých metod pro obnovu řízení. Nález sp. zn. I. ÚS 2299/23 zdůrazňuje, že procesní výklad nesmí nepřipustně uzavřít přístup k posouzení předpokladů obnovy tam, kde zákon obnovu připouští.

ÚSTAVNÍ TEST

Otázka podle § 278 odst. 1 trestního řádu zní: Mohou nové policejní a odborné důkazy samy nebo ve spojení s původním dokazováním odůvodnit jiné rozhodnutí?

VIII. Judikatura ESLP: policejní znalecký důkaz musí být skutečně zpochybnitelný

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Stoimenov proti Severní Makedonii, stížnost č. 17995/02, 5. 4. 2007, zdůraznil požadavky rovnosti zbraní ve vztahu k forenznímu znaleckému důkazu. Rozsudek Mantovanelli proti Francii, stížnost č. 21497/93, 18. 3. 1997, zdůrazňuje, že pokud má znalecký posudek rozhodující vliv na soudní posouzení, musí mít účastník reálnou možnost účinně se vyjádřit k jeho zjištěním a podkladům. Společný princip je pro nynější věc přímo relevantní: čím větší váhu má forenzní expertiza pro závěr o vině nebo právně rozhodné skutečnosti, tím méně je přijatelné, aby její metodický základ nebyl transparentní a účinně přezkoumatelný.

IX. Dne 24. 8. 2026: nové důkazy vstoupily do dohledu nad přezkumem postupu OSZ v Prostějově

Dne 24. 8. 2026 byl Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci předložen mimořádně naléhavý podnět k výkonu dohledu nad postupem KSZ v Ostravě a KSZ v Brně. Ve vztahu ke KSZ v Brně byla výslovně označena sp. zn. 1 KZT 475/2026, pod níž je přezkoumáván postup OSZ v Prostějově ve věci sp. zn. 1 ZT 11/2010.

Podnět vycházel zejména z policejních listin ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, a požadoval, aby nebyly rozmělněny do obecných ujištění o odbornosti Policie ČR. Tentýž nový důkazní problém je tak předmětem soudního řízení o obnově i formálního přezkumu postupu OSZ v Prostějově.

X. Dne 3. 9. 2026: OSZ Frýdek-Místek věc uzavřelo, ale nový důkaz věcně nevyvrátilo

OSZ ve Frýdku-Místku dne 3. 9. 2026 pod č. j. 1 ZN 7061/2026-79 potvrdilo, že se zabývalo podáními směřujícími ke způsobu odběru reprezentativních vzorků, metodikám, standardním operačním postupům a expertizám OKTE Frýdek-Místek. Přesto věc uzavřelo zejména odkazem na možnost napadat znalecké posudky v trestních řízeních a na skutečnost, že samo tehdy nevykonávalo dozor.

Takové vyřízení neoznačuje historický SOP, nedokládá validační protokol, nevysvětluje konkrétní metodiku homogenizace ani THC/THCA a nevypovídá o rozporu mezi sdělením Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, a údaji KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026. Především nemůže obstát jako odpověď tvrzení „měl jste to namítnout tehdy“: navrhovatel nemohl v roce 2010 předložit policejní listinu z roku 2026.

XI. Téhož dne byl vyvolán přezkum KSZ Ostrava a doplněn dohled VSZ Olomouc

Vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026, č. j. 1 ZN 7061/2026-79, bylo téhož dne napadeno žádostí o přezkoumání podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství u KSZ v Ostravě a současně předloženo VSZ v Olomouci ke sp. zn. 3 VZN 239/2026. V tomto podání je výslovně označen také související přezkum KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026.

Smyslem tohoto doplnění není požadovat, aby Okresní soud čekal na názor státního zastupitelství jako na závazné stanovisko. Smyslem je zabránit tomu, aby byla skutková otázka označena za uzavřenou ve chvíli, kdy ji orgány státu samy na základě nových listin z roku 2026 stále přezkoumávají.

XII. Co musí být před rozhodnutím skutečně vypořádáno

1. Jaký konkrétní standardní operační postup byl použit u jednotlivých historických expertiz rozhodných pro věc 2 T 104/2010?
2. Existoval tento postup před provedením expertizy, byl písemný, identifikovatelný verzí a datem účinnosti a byl pro konkrétní pracoviště skutečně závazný či alespoň prokazatelně používaný?

3. Jak bylo určeno, které rostliny a které části rostlin byly odebrány a jak byl vytvořen reprezentativní a homogenizovaný vzorek?
4. Byla měřena původní koncentrace $\Delta 9$ -THC, nebo veličina „total THC“ zahrnující THCA po dekarboxylaci? Jaká právní norma účinná v době skutku činila právě tuto veličinu rozhodnou?
5. Jak byla v posudcích vysvětlena skutečnost, že tepelný analytický proces může převádět THCA na $\Delta 9$ -THC a tím měnit chemické složení analyzované části vzorku oproti stavu před analýzou?
6. Jaká byla nejistota měření a jak byla zohledněna při porovnání výsledku se zákonnou hranicí?
7. Proč nebyly nové znalecké a odborné podklady k dekarboxylaci a k rozdílu mezi GC a HPLC věcně vypořádány, pokud mohly zpochybnit samotný význam původního laboratorního čísla?
8. Jak je vysvětlen rozpor mezi závěrem Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, podle něhož znaleckou metodiku Kriminalistického ústavu závazně přejímají podřízená OKTE, a novými úředními informacemi Kriminalistického ústavu a KŘP Moravskoslezského kraje, zejména č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR?

XIII. Návrh

Navrhovatel proto žádá:

1. aby Okresní soud v Prostějově založil toto podání do spisu 2 T 104/2010 a hodnotil je společně s návrhem na povolení obnovy ze dne 12. 7. 2026 a doplněními ze dne 13. 8. a 22. 8. 2026;
2. aby OSZ v Prostějově založilo toto podání do věci sp. zn. 1 ZT 11/2010;
3. aby OSZ v Prostějově nepovažovalo sdělení č. j. 1 ZT 11/2010-752 ze dne 7. 7. 2026 za vyřízení nových důkazů, které vznikly až následně;
4. aby nové skutečnosti po 22. 8. 2026 byly hodnoceny společně s policejními listinami ze dne 20. 8. 2026, zejména č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, a se znaleckými a odbornými podklady již označenými v návrhu a jeho doplněních;
5. aby soud výslovně rozlišil mezi historicky uplatněnou námitkou a novými úředními důkazy, které tuto námitku v roce 2026 nově objektivizují;
6. aby věc nebyla uzavřena bez přezkoumatelného vypořádání toho, zda historické znalecké výstupy měly doložitelný metodický základ a zda transparentně zacházely s dekarboxylací THCA na $\Delta 9$ -THC;
7. aby soud v rámci § 282 trestního řádu opatřil nebo nechal opatřit rozhodné metodické a laboratorní podklady, pokud jsou pro posouzení novosti a významnosti nezbytné;
8. aby při rozhodování byl respektován test § 278 odst. 1 trestního řádu: nejde o definitivní rozhodnutí o správnosti nového důkazu, nýbrž o jeho potenciál odůvodnit jiné rozhodnutí.

ZÁVĚREČNÁ TEZE

Trestní soud nesmí říci, že metodika je nepodstatná, jestliže právě výsledek této metodiky byl podkladem pro závěr o právně rozhodném obsahu THC. A nové důkazy nelze označit za starou obhajobu, jestliže je sama Policie ČR objektivizovala či zpřístupnila teprve v roce 2026. Jestliže analytický proces během měření přeměnil THCA na $\Delta 9$ -THC, musí být jasně doloženo, jakou veličinu posudek ve věci 2 T 104/2010 skutečně stanovil a proč právě tato veličina odpovídala zákonu účinnému v době skutku. Bez této odpovědi není problém uzavřen - je teprve přesně pojmenován.

XIV. Judikatura a právní prameny výslovně uplatněné tímto doplněním

- Ústavní soud, nález sp. zn. I. ÚS 2517/08 ze dne 24. 2. 2009 - otevřený přístup k novému důkazu v obnovovacím řízení; potenciál odůvodnit jiné rozhodnutí.

- Ústavní soud, nález sp. zn. II. ÚS 2445/08 - nový znalecký posudek nebo nová vědecká metoda mohou být způsobilým novým důkazem.
- Ústavní soud, stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 50/20; návazně III. ÚS 905/17 - význam nových znaleckých poznatků a vědeckých metod při posuzování obnovy.
- Ústavní soud, nález sp. zn. I. ÚS 2299/23 - procesní výklad § 283 písm. b) trestního řádu nesmí nepřipustně uzavřít přístup k posouzení předpokladů obnovy.
- Ústavní soud, nález sp. zn. III. ÚS 177/04 - doktrína opomenutých důkazů a povinnost věcně adekvátně vysvětlit odmítnutí nebo nezohlednění relevantního důkazu.
- ESLP, Stoimenov proti Severní Makedonii, č. 17995/02, rozsudek ze dne 5. 4. 2007 - rovnost zbraní ve vztahu k forenznímu znaleckému důkazu.
- ESLP, Mantovanelli proti Francii, č. 21497/93, rozsudek ze dne 18. 3. 1997 - právo účinně se vyjádřit k odbornému důkazu, který má podstatný vliv na soudní rozhodnutí.
- § 278 odst. 1, § 282 a § 283 trestního řádu; čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny; čl. 6 Úmluvy.

XV. Nově přikládání listiny

Příloha č. 1

Mimořádně naléhavý podnět k výkonu dohledu VSZ v Olomouci ze dne 24. 8. 2026, ke sp. zn. 3 VZN 239/2026, vztahující se mimo jiné ke KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026.

Příloha č. 2

OSZ ve Frýdku-Místku ze dne 3. 9. 2026, č. j. 1 ZN 7061/2026-79 – Vyrozumění o vyřízení podání.

Příloha č. 3

Žádost o přezkoumání vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026 podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství, adresovaná KSZ v Ostravě, současně mimořádně naléhavé doplnění dohledu VSZ v Olomouci ke sp. zn. 3 VZN 239/2026.

XVI. Listiny již předložené ve věci 2 T 104/2010

Navrhovatel výslovně odkazuje na své mimořádně naléhavé doplnění ze dne 22. 8. 2026 ve věci sp. zn. 2 T 104/2010 a na jeho již předložené přílohy, zejména:

- KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR;
- KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR;
- Kriminalistický ústav ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM.

Navrhovatel žádá, aby byly tyto listiny hodnoceny společně s nyní předloženými novými listinami.

Mgr. Dušan Dvořák